

حق الخصومة في فكر السجاد دراسة مقارنة بالمضامين والمفاهيم القانونية لرسالة الحقوق

أ.م. اسعد فاضل منديل

كلية القانون / جامعة القادسية

الخلاصة :-

يعد مبدأ استقلال القضاء من المبادئ القانونية المهمة التي تقوم عليها الدولة القانونية باعتبار إن القضاء المستقل يمارس دور فعال في حماية الحقوق والحريات ويساهم بشكل كبير في عملية إصلاح المؤسسات الحكومية ويحصنها من الانحراف عن أهدافها المحددة بنص القانون. وقد حرصت الشريعة الإسلامية على ضمان حقوق الخصوم وأكد على تنظيمها الإمام السجاد (ع) في رسالة الحقوق التي عبرت في مضامينها على اثر ضمان حق الخصومة.

مقدمة:

تعتبر رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (عليه السلام) من أهم الوثائق القانونية الحية التي تضمنت قواعد أخلاقية واجتماعية وقانونية مهمة ساعدت الانسان في تنظيم حياته العامة بمختلف الجوانب الدينية والدنيوية ، وقد اسست هذه الرسالة مناهج ونظم جديدة في اصدار القوانين وأحكام التشريع مع امكانية تعديلها تبعا لتغير وتطور الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها المجتمعات البشرية. كما اشارت هذه الرسالة بصورة جلية الى سلطة القضاء وحقوق الخصوم وكيفية تنظيم العلاقة بين المدعي والمدعى عليه.

والمتمع بدراسة هذه الرسالة يصل الى حقيقة واضحة مفادها ان الامام زين العابدين (عليه السلام) اراد بمضامين هذه الرسالة الدعوة الى اصلاح المجتمع الاسلامي من الظلم والفساد وانتهاك وتدمير لحرمة الله وحرمة رسول الله (ﷺ) وأهل بيته الأطهار. ونعتقد من اهم مرتكزات هذا الاصلاح وأساسه هو تعزيز استقلال القضاء وتحقيق ضمانات ذلك الاستقلال لان القاضي بالمنظور الإسلامي والقانوني هو من يتولى الفصل بالمنازعات الناشئة بين الأشخاص ويحمي حقوق الأفراد الخاصة والعامة من انتهاكات السلطات الأخرى "التشريعية أو التنفيذية" فالقاضي اليوم يعتبر صمام أمان للمحافظة على حقوق وحريات الأفراد.

ونظرا لأهمية رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (عليه السلام) فقد أصبحت محط اهتمام ودراسة الكثير من الفقهاء والعلماء والباحثين فقد ارتأينا ان نتناول في ثنايا هذا البحث المتواضع دراسة موضوع في غاية الأهمية وهو "حق الخصومة في فكر السجاد" دراسة قانونية مقارنة بالمضامين والمفاهيم القانونية التي تضمنتها رسالة الحقوق وذلك من خلال تقسيم البحث إلى ثلاث مطالب ندرس بالأول مبدأ استقلال القضاء وفق المنظور الإسلامي ونتناول بالثاني مبدأ استقلال القضاء وفق المنظور القانوني ونتعرض بالثالث إلى حقوق الخصوم في فكر السجاد وفق مضامين رسالة الحقوق وأخيرا اختتمنا البحث بخاتمة تضمنت اهم النتائج والمقترحات التي توصلنا اليها من خلال الدراسة والبحث.

المطلب الأول

مبدأ استقلال القضاء وفق المنظور الإسلامي

يعتبر القضاء بالإسلام ولاية جلية القدر وعظيمة الشأن دل على تشريفه وتعظيمه ما ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وإجماع المسلمين، وكان القاضي بالإسلام يتمتع باستقلاله عن السلطة التنفيذية وعن كل الأمور التي تمس هذا الاستقلال سواء من السلطان او ذو النفوذ او الأقرباء^١. واول من تولى القضاء بالإسلام هو الرسول محمد (ص) والخلفاء الراشدين من بعده الا أنه بعد اتساع الدولة الإسلامية وترامي أطرافها أصبح الخليفة هو الذي يعين القاضي بعد التأكد من كفاءته وصلاحيته للقضاء سواء اعتمد في ذلك على علمه الشخصي ام عن طريق اهل العلم^٢. وقد سجل تاريخ الدولة الإسلامية أنصح الصفحات المليئة بالوقائع الدالة على استواء الحاكم بالرعية في الخضوع لكلمة الحق والقضاء وخير دليل على ذلك هو الواقعة التي ذكر فيها أن امرأه من أشرف قريش من بني مخزوم قد سرقت فضاقت قريش من تصرفها هذا وأرسلت اسامة بن زيد الى الرسول محمد (ص) ليتوسط لها فقال الرسول (ص) لأسامة أتشفع في حد من حدود الله ثم قام في الناس خطيباً وقال (انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)^٣. ويعتبر الامام علي (عليه السلام) هو اول من اسس للمظالم ديوان حيث من اقواله المأثورة (لن نقدر أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي)^٤.

ورد المظالم هو نظام رقابي اسلامي يقوم على اساس انصاف المتظلمين من سطوة العمال والولاة فهو (قود المتظلمين الى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبه)^٥.

وديوان المظالم قضاء متخصص بالمنازعات التي تثور بين الافراد والادارة وظهر اول مرة مندمج مع القضاء في عصر الرسول محمد (ﷺ) والخلفاء الراشدين الثلاثة من بعده الى انها انفصلت عنه في مجلس خاص في عهد الامام علي (عليه السلام) وبعده استقرت وتطورت لتشمل الاشراف على الاوقاف العامة الخيرية كالمساجد والأوقاف التي أسست لمصلحة الفقراء ورد الأموال المنقولة والعقارية المغتصبة من الحكام الى ملاكها الشرعيين ومراقبة المكلفين بجباية ايرادات الدولة الاسلامية .

وقد ترجمت هذه الدواوين مبادئ الشريعة السمحاء الى الواقع العملي والتي ذمت الظلم وكررت الوعيد فيه وحثت على العدل . حيث يروى ان الامام علي ابن ابي طالب (عليه السلام) قد ضاع سيفه ورآه مع يهودي من يهود المدينة الذي ادعى بملكية السيف فقاضاه الامام وبما انه لم يتمكن من إقامة البينة حكم القاضي بالسيف الى اليهودي فعجب الأخير بما حدث وكيف وقف هو والخليفة على قدم المساواة امام القضاء الذي لم يأبه بإدعاء الخليفة دون بينة فأعترف ان السيف للأمام ودخل الاسلام^٦.

ولعل زبدة القول أن الشريعة الاسلامية نظمت أحكام القضاء بقسيمة العادي والاداري تنظيم قانوني حصيف ضمن حياد القاضي واستقلاله عن الحاكم والرعية فكانت احكام القضاء الاسلامي في غاية العدالة والإنصاف والدليل على ذلك ان الدولة الاسلامية في تلك الفترة شهدت تطور كبير واتساع لرقعتها الجغرافية بحيث عمت ارجاء المعمورة.

المطلب الثاني

مبدأ استقلال القضاء وفق المنظور القانوني

يقصد بالنظام القضائي هو ذلك النظام الذي يختص بسلطة الفصل بالمنازعات التي تثار بين الأفراد أو بين الأفراد و الدولة بحكم نوعين من التصرفات الأولى حينما تتصرف بصفتها صاحبة السيادة والسلطان والنوع الثاني حينما تتصرف بصفتها شخصاً عادي، وقد أناط الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ بالسلطة القضائية مهمة الفصل في المنازعات بين الأشخاص وبسلطة إقامة وتحريك دعوى الحق العام والفصل في هذه الدعوى وتنفيذ الاحكام المدنية والجزائية^٧.

ومن الشائع بالفقه القانوني ان وظيفة القاضي هي حماية الحقوق وليس إنشاؤها وأن الاصل في الحكم القضائي ان يكون كاشفاً للحقوق غير منشئ لها. في حين بالواقع ان وظيفة القاضي هي إقامة العدل في نزاع بين طرفين بحيث يقوم القاضي بتوزيع العدل بين المتخاصمين لا بحسب مفهومه الشخصي لفكرة العدل بل بحسب ما حدده القانون لهذه الفكرة من تطبيقات مختلفة تتمثل في

الحقوق والالتزامات التي منحها للأفراد أو فرضها عليهم^٨ والنظام القضائي في المجتمعات الحديثة اليوم يتأثر بالأنظمة السياسية التي خضع لها. فتعدد الجهات القضائية والقوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي بصورة عامة أدى إلى اختلاف المبادئ والأسس العامة التي يستند عليها التنظيم القضائي في الدول الحديثة بما يضمن وظيفة القضاة التي تنظم حسن قيام القضاة بوظيفتهم دون أن يتأثروا بالظروف والملابسات التي قد تثير الشك لدى الخصوم في انحياز القاضي لصالح أحد المتنازعين^٩.

وكان القاضي العراقي مرجعاً لحسم جميع المنازعات المدنية والتجارية والشرعية والإدارية إلا أن بعد الاحتلال البريطاني أصدرت سلطة الاحتلال بيان المحاكم لسنة ١٩١٧ أعادت فيه تأسيس المحاكم الشرعية. وجعلت وظائفها ابتداءً مقتصرة على قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بأهل السنة من المسلمين. أما الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للجعفرية من المسلمين كانت تدخل ضمن اختصاص المحاكم المدنية وقضائها بموجب المواد (١٦-١٧) من بيان تأسيس المحاكم لسنة ١٩١٧ والمادة (١٨) من نظام المحاكم رقم (٤) لسنة ١٩١٨ وذلك بأن تحيلها إلى عالم روحاني وعلى الأخير أن يتخذ قراراً على ضوء الأحكام الشرعية الخاصة بالطائفة التي ينتمي إليها وعلى العرف الجاري حينها وفق الحادثة^{١٠}.

وعينت الحكومة فيما بعد نواباً جعفرين يمارسون هذه المهمة وينظرون في قضاياهم الشخصية إلا أن الحكم الصادر يجب لاكتسابه صفة التنفيذ أن يصادق من قبل الحاكم المدني التابعين له. ويكون هذا الحكم الأخير قابلاً للتمييز لدى محكمة التمييز. واستمر العمل على هذه الطريقة حتى سنة ١٩٢٣ حيث شرع قانون المحاكم الشرعية والذي أجاز تولي القضاء الشرعي من قاضي سني أو جعفري كما جعل مكتب التمييز الشرعي مؤلفاً من غرفتين سنية و جعفرية^{١١}.

وباستقلال القضاء الشرعي عام ١٩٢٣ عن القضاء المدني أصبح النظام القضائي في العراق هو نظام القضاء المتخصص أي لكل قضاء اختصاصه الأصلي من الدعاوى القضائية ولكن بقي النظام القضائي العراقي ضمن أنظمة القضاء الموحد الذي تختص فيه المحاكم القضائية العادية بنظر المنازعات العادية والإدارية على حد سواء وببنفس القواعد والإجراءات وكان المتولي لإدارة القضاء العادي مجلس تنفيذي يسمى بمجلس العدل يترأسه وزير العدل والذي يتولى إدارة وتنظيم شؤون القضاة والمحاكم القضائية وهذا يعني أن من يتولى إدارة شؤون القضاء العادي هو أحد أعضاء السلطة التنفيذية مما يدل بوضوح لاشك فيه أن تبعية القضاء بصورة غير مباشرة تكون للسلطة التنفيذية.

ولكن بعد عام ١٩٨٩ تحول النظام القضاء العراقي من نظام القضاء الموحد إلى نظام القضاء المزدوج حيث أنشئ إلى جانب القضاء العادي قضاءً إدارياً من خلال تأسيس محكمة القضاء الإداري

بموجب قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شوري الدولة رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٩ والتي حققت بمجلس شوري الدولة المشكل بموجب القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ وتبعية المجلس الاخير لوزارة العدل. وهذا يعني ان القضاء الاداري بالعراق ولد محيض الجناح لا يستطيع التحليق عالياً في اجواء العدالة لكونه ولد مكبلاً ولازال بقيود عدم الاستقلال والتبعية الى السلطة التنفيذية وبالذات وزارة العدل.

والسلطة القضائية في البلد لم تكن قبل عام ٢٠٠٣ تتمتع بالاستقلال التام حيث كانت جهاز تابع للسلطة التنفيذية أي تابع الى وزارة العدل في ظل دستور ١٦ تموز لعام ١٩٧٠ الملغي. الا انه بصور قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية في ٨/٤/٢٠٠٤ حدثت نقله نوعية على صعيد استقلال القضاء حيث انتشلت من تبعية السلطة التنفيذية بتحويله سلطة مستقلة قائمة بذاتها تقف في مصاف السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال اعادة العمل بمجلس القضاء الاعلى فضلاً عن تأسيس المحكمة الاتحادية العليا^{١٢}.

اضافة الى ذلك ولغرض تعزيز مبدأ استقلال القضاء العراقي فقد نص المشرع في قانون العقوبات العراقي النافذ رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ على بعض الجرائم المخلة بسير العدالة بالمادتين (٢٣٣) و (٢٣٤) وفرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبالغرامة المالية او بإحدى هاتين العقوبتين على كل موظف او مكلف بخدمة عامة توسط لدى قاضي او محكمة لصالح احد الخصوم او اضراراً به كما يعاقب القاضي الذي يقبل هذا التأثير وصادر حكمه بمقتضى ذلك بعقوبة الحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين.

ولعل زبدة ما تقدم يتضح ان القضاء العادي نال استقلاله القانوني بعد عام ٢٠٠٥ واصبح سلطة ثالثة توازي السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث وفر الدستور العراقي والتشريعات النافذة الضمانات الدستورية والقانونية لهذا الاستقلال الا انها لم تكن كافية وبحاجة الى المزيد لنضمن الاستقلال الحقيقي للقضاء العراقي.

اما القضاء الاداري منذ تأسيسه عام ١٩٨٩ والى الوقت الحاضر ما يزال تابع للسلطة التنفيذية ولم ينل استقلاله القانوني الكامل على الرغم من نص المشرع العراقي بالدستور النافذ على تشكيل مجلس الدولة الذي ينبغي ان يتبع له القضاء الاداري لتنتهي تبعيته لوزارة العدل الا ان هذا المجلس لم ير النور لحد الان على الرغم من مرور اثني عشر عاماً على نفاذ نصوص الدستور العراقي.

المطلب الثالث

حقوق الخصوم وفق مضامين رسالة الحقوق

الواضح ان مسلك اهل البيت (عليهم السلام) والطريقة التي كانوا يتعاملون بها مع شرائح المجتمع المختلفة كانت على اساس ايمان واخلاص وانسانية ذلك المجتمع وليس على اساس معايير واعتبارات اخرى مثل كثرة المال او علو المنصب والمقام او قوة القبيلة والعشيرة^{١٣} وكثيراً ماتحدث امير المؤمنين عن الطبقة السفلى او الفقيرة وهذه الطبقة تشكل القسم الاكبر من المجتمع في كل زمان ومكان ولهذا جعل كل تلك الطبقات لحماية ومساعدة هذه الطبقة حتى تنهض مماهي فيه وتنعم بالعدالة والاجتماعية والسياسية والثقافية. وكما معلوم ان الخصومة هي امر غير مرغوب فيه لذاته لانها تبعث الحقد وتشجع البغضاء لذا فقد ذمها الشارع المقدس في محكم كتابه العزيز بقوله (ولتتازعوا فتفشلوا)^{١٤} وروي عن الامام علي (عليه السلام) انه كان يكره الخصومة وكان يوكل اخيه وكيلاً فيها^{١٥} وبالوقت الحاضر اصبحت المنازعات كثيرة ومعقدة بحث اختلف الاشخاص عما كانوا عليه من حسن النية اذ اصبحت مبدعين في استخدام الحيل والمماطلة في طمس الحقائق بدلاً من الاقرار والاعتراف بما هو حق وعادل . لذا سوف نحاول في هذا المبحث التطرق الى التنظيم القضائي وبيان حقوق الخصوم التي اشار اليها الامام زين العابدين (عليه السلام) في رسالة من خلال تقسيم هذا المطلب الى قسمين :

القسم الاول : حقوق المدعي على المدعى عليه:

المدعي هو كل شخص يدعي بحق ، اما في الاصطلاح الفقهي يقصد بالمدعي هو الخصم الذي يبدأ أولاً في اجراءات اقامة الدعوى القضائية^{١٦}. وهو صاحب الحق او المركز القانوني المعتدى عليه^{١٧} ، ولان المدعي هو صاحب الحق المدعى به لذا فان هذه الصفة تكون مطلوبة في حتى تقبل منه الخصومة . وقد شدد الامام السجاد (عليه السلام) على ضرورة ان يحترم الخصم المدعى عليه حقوق خصمه المدعي باعتبار ان الخصوم غالباً ما يتجاهلون هذه الحقوق على الرغم مما تمتاز به من المزايا الحسنة التي تتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية الغراء^{١٨} ، ويفرق الامام السجاد (ع) في حقوق المدعي بين حالتين حالة كونه محقاً في دعواه من عدمه وكما يلي:

اولاً: - المدعي محق بدعواه ضد المدعى عليه: في هذه الحالة يجب على المدعى عليه الاقرار بحقوق المدعي وان يشهد بها على نفسه وان انكر المدعى عليه ذلك يعد انكاره قرينه على قلة المروءة والانصاف وفساد الاخلاق فيخسر نفسه في الحياة الدنيا لعدم اطمئنان الناس اليه علاوة على العقاب الاخروي من جبار السماوات والارض لغضبه حق الغير دون وجه حق^{١٩}.

ثانياً: - المدعي كاذب بدعواه ضد المدعي عليه: في هذه الحالة يكون المدعي ناكراً للواقع وحقيقة الامر وعلى المدعي عليه ان يلتزم بالواجبات الاتية: -

١. ان يرثف المدعي عليه بالمدعي ويكون ذلك بالرفق به وعدم استخدام العنف بالكلام معه لان الخصم في بعض الاحيان قد يكون مظلوماً في دعوى معينة الا انه يتصرف مع خصمه بطريقة تجعله ظالم فالشريعة الاسلامية تقر للإنسان بكرامته وحرمة ولا يجوز استخدام العنف ضده بل يجب على المدعي عليه ان يذكر المدعي بالله العظيم وان استخدام الرفق والرحمة مع المدعي الكاذب قد يؤدي الى مراجعة نفسه في الغالب ويقر بحق المدعي عليه فتسود المحبة والمودة والرحمة بين اطراف الدعوى بدلاً من الحقد وكرهية كل منهما للأخر.

٢. عدم مقابلة المدعي عليه للمدعي بالمثل: - على المدعي عليه الا يعامل المدعي بالمثل أي لا يواجهه بالباطل والفحشاء لان هذا يعتبر تعدياً من المدعي عليه وهذا قد يؤدي الى تأزم الخصومة بين الطرفين بل يجب على المدعي عليه ان يكون متزناً وان يحكم عقله ويلتزم بالرحمة والسماحة التي اقرتها مبادئ الشريعة الاسلامية^{٢١}.

القسم الثاني : حق الخصم المدعي عليه على المدعي: -

المدعي عليه هو الخصم الذي تقام عليه الدعوى القضائية ابتداءً والذي يحق له ان يدفعه بالدفع او الدعوى المتقابلة. وباعتبار الخصومة بالشريعة الاسلامية تعد من الامور غير المرغوب فيها ، فقد بين الامام السجاد (عليه السلام) واجبات مهمة يجب على المدعي القيام بها ، وفرق في هذا الشأن بين المدعي صاحب الحق في دعواه والمدعي الكاذب الذي ليس له الحق باتجاه المدعي عليه^{٢٢} وكالاتي :-

اولاً: - المدعي المحق بدعواه تجاه المدعي عليه: - اذا كان المدعي محق بدعواه فهناك واجبات تقع عليه وهي:-

١- على المدعي اختصار دعوته والغاء الزيادة والتفصيل فيها أي يتجنب الاطالة بالجدل الفارغ انما عليه ان يجمع مقاولته حسب تعبير الامام (عليه السلام) والمجاملة تعني الاعتدال وعد التفريط في الطلب والمقاوله تعني المحاكمة.

٢- معاملة المدعي عليه بالرأفة والرحمة كلما استطاع ذلك لان الخصومة ستكون تحت رعاية الباري عز وجل ومحفوفة بكرمه.

ثانياً: - المدعي كاذباً في دعواه :- في هذه الحالة يجب على المدعي ان يتوب الى الله ويترك المطالبة ويحاسب نفسه لأنه حتى لو كسب هذه الدعوى فانه لا يكون قوياً بهذا الادعاء بل يكون صغيراً اتجاه نفسه وامام الغير. هذا وان الامام السجاد (عليه السلام) لم يتطرق لحقوق ذوي الدعوى الباطلة لان هؤلاء لا حقوق لهم باعتبار تعمد الدعوى الباطلة وظلمه للمدعى عليه لا يتلائم مع اداء حقوقه في اظهار الحق ودحض الباطل^{٢٣} خلاصة ما تقدم:

يتضح ان الامام السجاد (عليه السلام) نظم في رسالة الحقوق العلاقة بين المدعي والمدعى عليه وحدد حقوق كل منهما وبين ان الخصومة بذاتها امر غير مرغوب فيه بالشريعة الاسلامية لأنها تورث الحقد والبغضاء. الخاتمة:-

حري بنا بعد ان وصلنا الى نهاية هذا البحث المتواضع الذي سلطنا فيه الضوء على جانب مهم من جوانب عملية الاصلاح وهو اثر استقلال القضاء في عملية الاصلاح ان نشير الى جملة من النتائج التي توصلنا اليها من خلال الدراسة معززة بالتوصيات اللازمة للمعالجة مستقبلاً من قبل المشرع العراقي. اولاً: النتائج:-

من اهم النتائج التي توصلنا اليها في ثنايا البحث هي:

١- ان الشريعة الاسلامية الغراء عرفت مبدا استقلال القضاء عن بقية السلطات الاخرى وبرزت فكرة تقيد القضاة المسلمون بأحكام الشريعة الغراء من خلال ما صرحت به الآيات الكريمة في عدة موارد كما في قوله تعالى (.... وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) وقوله تعالى (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون).

٢- عرفت الشريعة الاسلامية منذ وقت مبكر القضاء الاداري المتخصص بالمنازعات الادارية وذلك من خلال تأسيس ديوان المظالم وهو قضاء متخصص بالمنازعات التي تثور بين الافراد والإدارة.

٣- ان مضامين رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (عليه السلام) تعد دعوة حقيقية الى اصلاح المجتمع الانساني بصورة عامة والمجتمع الاسلامي بصورة خاصة من كل مظاهر الظلم والفساد والعبث بالحقوق العامة والخاصة.

٤- حرص الدستور والتشريعات العراقية النافذة على اقرار الضمانات القانونية التي تكفل حقوق الخصوم في الدعوى القضائية إلا إن هذه الضمانات لوحدها غير كافية لضمان حق الخصومة.

٥- إن للقضاء المستقل اثر كبير ودور فعال في حماية حق الخصومة لان الحامي للحقوق الافراد والحارس على تطبيق نصوص الدستور والمراقب حسن تنفيذ القوانين وملائمتها للدستور وهذا يعني انه لايمكن القيام بإصلاح حقيقي بدون قضاء مستقل استقلالا حقيقيا.

ثانيا: المقترحات:

- ١- نقترح على المشرع العراقي تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ بما يضمن حقوق المتهم في مرحلة التحقيق القضائي والمحاكمة القضائية.
- ٢- نقترح على اللجنة القانونية في مجلس النواب بالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى اعداد مشروع قانون لاستحداث معهد القضاء الاداري اسوة بمعهد القضاء العالي يختص هذا المعهد بتدريب وتأهيل القضاة الاداريين لغرض زجهم بمحاكم القضاء الاداري
- ٣- نقترح على المشرع العراقي تفعيل ماجاء بالمادة (١٠١) من الدستور النافذ وتشكيل مجلس الدولة المستقل ليتولى مهمة القضاء الاداري بعيدا عن تبعية وزارة العدل وتعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٩ وفك ارتباط محكمة القضاء الاداري من مجلس شورى الدولة والحاقها بمجلس الدولة المستقل.
- ٤- نقترح تدريس مضامين ومبادئ رسالة الحقوق للأمام السجاد في كليات القانون والحقوق في البلد لكي نضمن تطبيق مبادئ وضمانات حقوق الخصوم في المستقبل.

الهوامش

- ١ أنظر:- د. عباس العبودي -شرح احكام المرافعات المدنية - ط١ - مكتبة المنصوري - بغداد - ص ٥٠
- ٢ أنظر:- د. اباد عبد الجبار الملوكي - قانون المرافعات المدنية - مكتبة القانون - بغداد - ٢٠٠٧
٣. غازي فيصل مهدي- محاضرات بعنوان (مبدأ المشروعية) في مادة القضاء الاداري - القيت على طلبة كلية الحقوق- جامعة النهريين المرحلة الثالثة للعام الدراسي (٢٠٠٢-٢٠٠٣) غير مطبوعة
٤. حسن ابراهيم وعلي ابراهيم حسن - النظم الاسلامية - ط١ - مكتبة النهضة الاسلامية - ١٩٩٩ - ص ٣٥٣

- ٥د. غازي فيصل ود. عدنان عاجل - القضاء الاداري - ط ٢ - مؤسسة النبراس، النجف ، ٢٠١٣ - ص ١١٧ .
- ٦ أنظر: - د. عدنان عاجل عبید - اثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون - ط ١ - مؤسسة النبراس - النجف الاشرف - ٢٠٠٨ - ص ٤١
- ٧ أنظر: حازم محمد الشرعة-التقاضي الالكتروني والمحاکم الالكترونية-ط ١-دار الثقافة للنشر والتوزيع -عمان- ٢٠١٠-ص ١٧
- ٨ أنظر: د. سمير تناغو- الالتزام القضائي-ط ١-مكتبة الوفاء القانونية-الاسكندرية - ٢٠١٤-ص ٩ .
- ٩ أنظر: عباس العبودي-مصدر سابق- ص ٤١ .
- ١٠ أنظر: عبد الرحمن العلام-شرح قانون المرافعات المدنية-ج ١-ط ١-العائلي لصناعة الكتاب-القاهرة-٢٠٠٩- ص ٤٠١
- ١١ أنظر عبد الرحمن العلام - مصدر سابق - ص ٤٠١ .
- ١٢ أنظر : د. عدنان عاجل عبید - القانون الدستوري - مؤسسة النبراس للطباعة والتوزيع - النجف الاشرف - ٢٠١٠ - ص ٢٧٤
- ١٣ أنظر : فايز علي شكر - الرعاية في عهد الإمام علي (ع) لمالك الاشر - مقال منشور على الموقع الالكتروني www.haydarya.com
- ١٤ أنظر: سورة الأنفال الآية رقم (٤٦)
- ١٥ أنظر : الإمام ابو بكر البیهقي - السنن الكبرى - ط ١ - ج ٦ - بيروت - بلا سنة طبع - ص ٨١ .

- ١٧ أنظر : عبد الرحمن العلام ، مصدر سابق ، ج ١ ، ص ٥٣ .
- ١٨ د. عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص ٢٣٠ .
- ١٩ أنظر : د. عباس العبودي ، تأملات قانونية في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع) ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق العلمية ، المجلد الاول ، العدد الاول ، ٢٠٠٩ ، ص ١٢ .
- ٢٠ أنظر : د. عباس العبودي ، تأملات قانونية في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع) ، مصدر سابق ، ص ١٢
- ٢١ أنظر : د. عباس العبودي ، تأملات قانونية في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع) ، مصدر سابق ، ص ١٣
- ٢٢ أنظر : د. عباس العبودي ، تأملات قانونية في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع) ، مصدر سابق ، ص ١٣
- ٢٣ أنظر : د. عباس العبودي ، تأملات قانونية في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع) ، مصدر سابق ، ص ١٤

المصادر المتبعة بالبحث

اولاً/ القرآن الكريم.

ثانياً/ الكتب القانونية:-

١. عباس العبودي -شرح احكام المرافعات المدنية - ط ١ - مكتبة المنصوري - بغداد .
٢. اياد عبد الجبار الملوكي - قانون المرافعات المدنية - مكتبة القانون - بغداد - ٢٠٠٧
٣. حسن ابراهيم وعلي ابراهيم حسن - النظم الاسلامية - ط ١ - مكتبة النهضة الاسلامية - ١٩٩٩ .

٤. غازي فيصل ود. عدنان عاجل - القضاء الاداري - ط٢ - مؤسسة النبراس ، النجف ، ٢٠١٣ .
 ٥. عدنان عاجل عبيد - اثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون - ط١ - مؤسسة النبراس - النجف الاشرف - ٢٠٠٨ .
 ٦. حازم محمد الشرعة-التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية-ط١-دار الثقافة للنشر والتوزيع -عمان- ٢٠١٠.
 ٧. أنظر: د. سمير تناغو- الالتزام القضائي- ط١- مكتبة الوفاء القانونية - الاسكندرية - ٢٠١٤ .
 ٨. أنظر: عبد الرحمن العلام-شرح قانون المرافعات المدنية-ج١-ط١-العائلي لصناعة الكتاب-القاهرة-٢٠٠٩.
 ٩. عدنان عاجل عبيد - القانون الدستوري - مؤسسة النبراس للطباعة والتوزيع - النجف الاشرف - ٢٠١٠ .
 ١٠. الامام ابو بكر البيهقي - السنن الكبرى - ط١ - ج٦ - بيروت - بلا سنة طبع .
- ثالثاً/ البحوث والدراسات:-
١. عباس العبودي ، تأملات قانونية في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين (ع) ، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق العلمية ، المجلد الاول ، العدد الاول ، ٢٠٠٩ .
 ٢. غازي فيصل مهدي- محاضرات بعنوان (مبدأ المشروعية) في مادة القضاء الاداري - القيت على طلبة كلية الحقوق- جامعة النهرين المرحلة الثالثة للعام الدراسي (٢٠٠٢-٢٠٠٣) غير مطبوعة
- رابعاً/ مواقع الالكترونية:-
- فايز علي شكر - الرعيه في عهد الامام علي (ع) لمالك الاشتر - مقال منشور على الموقع الالكتروني

www.haydarya.com

Conclusion:-

The principle of the independence of the judiciary is one of the important legal principles on which the legal state is based, since the independent judiciary plays an effective role in the protection of rights and freedoms and contributes significantly to the reform of government institutions and prevents them from deviating from their objectives. The Islamic Shari'a has ensured the principle of the independence of the judiciary and confirmed its organization Imam Al-Sajjad in the letter of rights which expressed in its contents following the independence of the judiciary in the reform process.